

Decreto 2285

PROMULGA MODIFICACIÓN AL PLAN REGULADOR COMUNAL DE LO BARNECHEA

MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA

Fecha Publicación: 06-MAY-2011 | Fecha Promulgación: 28-ABR-2011

Tipo Versión: Única De : 06-MAY-2011

Url Corta: <https://bcn.cl/3phn7>



PROMULGA MODIFICACIÓN AL PLAN REGULADOR COMUNAL DE LO BARNECHEA

Núm. 2.285.- Lo Barnechea, 28 de abril de 2011.- Visto y teniendo presente: El decreto N° 4.298 que da inicio a la elaboración del proyecto de modificación al Plan Regulador Comunal de Lo Barnechea, de fecha 26 de octubre de 2009 y el decreto N° 4.439 de fecha 4 de noviembre de 2009 que lo modifica; la Memoria Explicativa y Proposición de Texto Aprobatorio de la Modificación al Plan Regulador Comunal, denominado "MPRC-LB-14 Modificación usos de suelo permitidos en los Cerros Isla"; certificado N° 126 del 12 de mayo de 2010 suscrito por el Secretario Abogado Municipal que certifica el cumplimiento de los trámites señalados en los incisos segundo al quinto del artículo 2.1.11 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones; el Ord. Alc. N° 537 de fecha 26 de octubre de 2009 suscrito por el Sr. Alcalde que informa a los vecinos sobre el proceso de modificación; las publicaciones en el diario El Mercurio de fechas 24 y 31 de octubre de 2009 que informan lugar y fecha de audiencias públicas y de la exposición del proyecto de modificación y fecha de término del plazo para formular observaciones; el acta de la Primera Audiencia Pública de fecha 3 de noviembre de 2009; el Ord. Alc. N° 544 de fecha 26 de octubre de 2009 que cita a sesión extraordinaria al CESCO; el certificado N° 122 de 11 de mayo de 2010 suscrito por el Secretario Abogado Municipal; la exposición al público entre el día 3 de noviembre al 3 de diciembre de 2009; el acta de la Segunda Audiencia Pública de fecha 3 de diciembre de 2009; el decreto N° 5.177 de fecha 26 de diciembre de 2009; el certificado N° 123 de 11 de mayo de 2010, suscrito por el Secretario Abogado Municipal; la resolución exenta N° 273 de fecha 6 de abril de 2010, suscrita por la COREMA-RM, que califica ambientalmente favorable el proyecto; el Cuadro Resumen de Ajustes al Proyecto de fecha 30 de abril de 2010, suscrito por el asesor urbano; el acuerdo N° 3.169 del Concejo Municipal, tomado en sesión ordinaria N° 678 de fecha 6 de mayo de 2010 que aprueba el proyecto; el decreto N° 2.675 de fecha 13 de mayo de 2010, que ordena remitir el proyecto a la SEREMI MINVU RM; el Ord. Alc. N° 530 de fecha 27 de mayo de 2010, suscrito por el Sr. Alcalde, que ingresa el proyecto a la SEREMI MINVU RM para trámite oficial y revisión; el Ord. N° 557 de SEREMI MINVU RM de fecha 27 de enero de 2011, que emite informe técnico desfavorable; el Ord. Alc. N° 96 de fecha 4 de febrero de 2011, suscrito por el Sr. Alcalde (S), que ingresa el proyecto a la SEREMI MINVU RM para remitir antecedentes y solicita nuevo informe técnico; el Ord. N° 1.390 de SEREMI MINVU RM de fecha 28 de marzo de 2011, que informa favorablemente el proyecto; lo establecido en los artículos 43 y 45 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y el artículo 2.1.11 de su Ordenanza General; y en uso de las facultades que me confieren los artículos 56 y 63, letra i) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Decreto:

1.- Promúlguese la Modificación al Plan Regulador Comunal de Lo Barnechea conforme a lo siguiente:

Artículo 1. Modifícase el Plan Regulador Comunal de Lo Barnechea aprobado mediante decreto alcaldicio N° 1.295 de fecha 03.09.02, publicado en el Diario Oficial con fecha 05.09.02, en el sentido de modificar el texto de la Ordenanza Local, según se justifica en la Memoria Explicativa de la presente Modificación, en lo siguiente:

a.- Suprímase la clase "Comercio" permitida en el tipo de uso de suelo "Equipamiento", del título "Cerros Islas" en el artículo 24° de la Ordenanza Local.

2.- La presente modificación al Plan Regulador Comunal de Lo Barnechea se publicará y archivará de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2.1.11 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Felipe Guevara Stephens, Alcalde.- Mario Cassanello Munita, Secretario Abogado Municipal.

Lo que comunico a Ud. para su conocimiento y fines consiguientes, Mario Cassanello Munita, Secretario Abogado Municipal.